



수신 수신자 참조

(경유)

제목 경기도교육청 계약심사 대상 정비 및 효율화 추진계획 알림

1. 관련

가. 재무관리과-17641(2025. 8. 28.) 「경기도교육청 계약심사 대상 정비 및 효율화 추진계획(안)」

나. 경기도교육청 계약심사업무 처리규칙

2. 2012년 계약심사제도 시행 이후 사업규모 확대 및 다양화로 인해 계약심사 대상의 내실 있는 심사업무 처리에 어려움이 있어, 불임과 같이 [경기도교육청 계약심사 대상 정비 및 효율화 추진계획]을 수립하여 알려드리니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 불임 1. 계약심사 대상 정비 및 효율화 추진계획(요약) 1부.  
2. 계약심사 대상 정비 및 효율화 추진계획(본문) 1부.  
3. 계약심사 제도 및 운영 안내 1부. 끝.

경기도교육감



수신자 경기도교육청 각 부서, 25개교육지원청, 직속기관, 단설유, 공립초, 공립중, 공립고, 공립특수

★주무관

계약심사담당사  
무관

재무관리과장

2025. 9. 1.

협조자

시행 재무관리과-17780 ( 2025. 9. 1. ) 접수

우 16508 경기도 수원시 영통구 도청로 28, - (이의동, 경기도교육청) / <http://www.goe.go.kr>

전화 031-249-0902 /전송 031-244-9841 / [aaabbb@korea.kr](mailto:aaabbb@korea.kr) / 부분공개(5)

청렴은 교육의 기본가치입니다.

- 내실있는 계약심사 업무 추진을 위한 -

## 경기도교육청 계약심사 대상 정비 및 효율화 추진계획 [요약]

### 1 추진배경

- (심사대상 증가) 2012년 계약심사제도 시행 이후 사업규모 확대 및 다양화로 인해 계약심사 대상의 지속적 증가로 내실 있는 심사업무 처리 어려움
- (제도 현행화 필요) 심사 실효성 없는 사업에 대한 현실적인 제도 개정 필요

### 2 최근 3개년(2022~2024) 계약심사 실적

(단위: 건수, 억 원)

| 건수    | 요청액    | 심사액    | 절감액 | 절감률  | 담당인원 | 1인당 처리건수 |
|-------|--------|--------|-----|------|------|----------|
| 6,429 | 40,461 | 39,911 | 549 | 1.6% | 6명   | 338건     |

### 3 계약심사 업무개선 방안

- 계약심사 실익이 없는 사업대상 심사 제외 추진 → 실효성 있는 심사에 집중

| 구분                                      | 현행                                                                     | 개선 방향                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 경기도교육청<br>계약심사업무 처리규칙<br>제4조(계약심사 제외사업) | 9항. 그 밖에 사업의 성격이나<br>취지에 비추어 <b>심사가 불필요</b><br><b>하다고 교육감이 인정하는 사업</b> | ⇒ “ <b>심사가 불필요하다고 인정하는 심사<br/>제외 대상사업 확대 지정</b> ”을 통해 재정<br>건전성 및 업무의 효율성 증대 |

### 4 심사제외 추가지정 사항

| 번호 | 대 상 사 업                                                |
|----|--------------------------------------------------------|
| 1  | • 조달청 발주의뢰 건<br>• 단기변경 또는 신규품목 추가 없이 수량 및 기간 변경에 따른 심사 |
| 2  | • 기술제안입찰, 대안입찰, 설계·시공 일괄입찰(당사업 관련 관급자재 포함)             |
| 3  | • 조달청 카탈로그(디지털서비스 카탈로그 포함) 계약사업                        |
| 4  | • SW 라이선스 구매 및 임차                                      |
| 5  | • 보험가입(의무보험, 단체보험 등)                                   |
| 6  | • 경찰제 자동차 구매                                           |
| 7  | • 학습준비물 등 구매                                           |
| 8  | • 특허, 독점업체 공급 물품 구매(수입의약품, 의료기기, 연구장비 등)               |
| 9  | • 「지방계약법 시행령」에 따른 1인 건적 수의계약 물품 제조·구매                  |

---

- 내실있는 계약심사 업무 추진을 위한 -  
**경기도교육청 계약심사 대상 정비 및 효율화 추진계획**

---



2025. 8.

**경 기 도 교 육 청**

( 재무관리과 )

# 경기도교육청 계약심사 대상 정비 및 효율화 추진계획

## 1 추진배경

- (심사대상 증가) 2012년 계약심사제도 시행 이후 사업규모 확대 및 다양화로 인해 계약심사 대상의 지속적 증가로 내실 있는 심사업무 처리 어려움
- (제도 현행화 필요) 심사 실효성 없는 사업에 대한 현실적인 제도 개정 필요

## 2 계약심사 대상

- (대상기관) 본청의 과·담당관, 직속기관, 교육지원청, 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교(사립학교 제외), 「유아교육법」 제2조제2호에 따른 유치원(사립유치원 제외)
- (대상사업) 경기도교육청 계약심사 기준

| 심사내용   | 의무적 심사대상 사업                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 원가심사   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 공사 : 추정금액* 5억원 이상 (종합공사가 아닌 공사는 3억원 이상)</li><li>• 용역 : 추정금액 7천만원 이상 (일반·학술·기술)</li><li>• 물품 : 추정금액 2천만원 이상</li></ul> <p>* 순공사비, 제경비, 부가가치세 및 관급자재(도급자관급만 포함)로 공급될 부분의 가격을 합한 금액</p> |
| 설계변경심사 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 계약금액 20억원 이상 공사 중에서 설계변경 금액이 해당 계약금액의 10% 이상 증가</li><li>• 2회부터는 매회 설계변경 시 계약심사</li><li>• (설계변경금액) 2회 이후의 설계변경부터는 누적금액 적용</li></ul>                                                  |

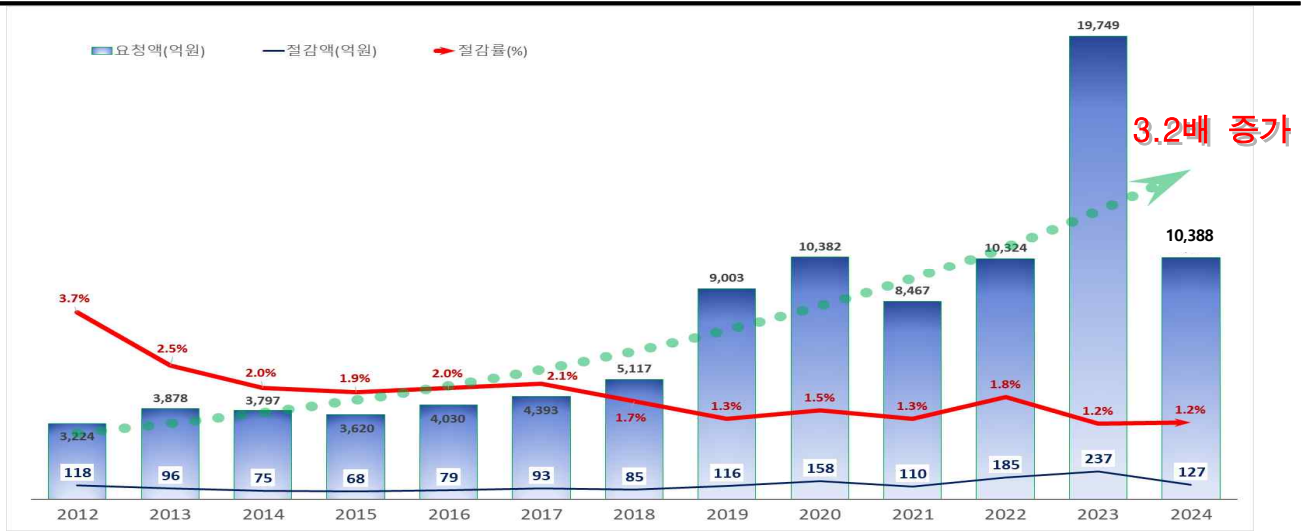
## 3 계약심사 현황

### □ 최근 3년 계약심사 실적

(단위: 건수, 억 원)

| 구분    | 건수    | 요청액    | 심사액    | 절감액 | 절감률  | 담당인원   | 1인당 처리건수 |
|-------|-------|--------|--------|-----|------|--------|----------|
| 2022년 | 1,902 | 10,324 | 10,139 | 185 | 1.8% | 7명     | 271건     |
| 2023년 | 2,533 | 19,749 | 19,511 | 237 | 1.2% | 6명(▲1) | 422건     |
| 2024년 | 1,994 | 10,388 | 10,261 | 127 | 1.2% | 6명     | 332건     |
| 합 계   | 6,429 | 40,461 | 39,911 | 549 | 1.6% |        | 338건     |

## □ 연도별 계약심사 처리 현황



### 분 석

- 심사금액(지속적인 증가 추세): 3,224억원 → 10,388억원 (시행초기 대비 **3.2배 증가**)
- 절감률(지속적인 안정화 추세): 3.7% → 1.2% (**▲2.5%**)

## 4 문제점 분석

| 구분                       | 문 제 점                                              |                    |             |             |             |             |
|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ①<br>처리건수<br>과다          | ▶ 사업의 다양화, 물가상승에 따른 계약심사 대상 증가로 <b>1인당 처리건수 과다</b> |                    |             |             |             |             |
|                          | 구 분<br>(4개 교육청 운영중)                                | 경기도<br>교육청         | 충남<br>교육청   | 대구<br>교육청   | 전북<br>교육청   | 경기도청        |
|                          | 시행 연도                                              | 2012년              | 2016년       | 2022년       | 2024년       | 2008년       |
|                          | 담당인원(주무관)                                          | 6                  | 2(총원4)      | 3(총원4)      | 4           | 25          |
|                          | '24년<br>실적                                         | 심사건수               | 1,994건      | 318건        | 304건        | 560건        |
|                          |                                                    | 요청액                | 10,388억     | 2,753억      | 1,680억      | 2,784억      |
|                          |                                                    | <b>1인당<br/>처리건</b> | <b>332건</b> | <b>159건</b> | <b>101건</b> | <b>140건</b> |
| ②<br>불필요한<br>심사 대상<br>증가 | ▶ 내실 있는 계약심사 업무 수행의 어려움                            |                    |             |             |             |             |
|                          | - 심층검토가 필요한 계약에 충분한 검토시간 확보 곤란                     |                    |             |             |             |             |
|                          | - 심사 담당자 업무량 과다로 공문서를 통한 일방적 업무 수행(협의 부재)          |                    |             |             |             |             |
|                          | ▶ 계약심사의 적정성 및 예산집행의 효율성 약화                         |                    |             |             |             |             |
|                          | - 지방재정의 건전성 및 계약목적물의 품질 향상 저해 우려                   |                    |             |             |             |             |
| ②<br>불필요한<br>심사 대상<br>증가 | ▶ 계약심사 제도 시행(2012년) 이후 <b>심사의 실익이 없는 대상 사업 증가</b>  |                    |             |             |             |             |
|                          | - 각종 선정위원회에서 선정된 1인 견적제출 수의계약 물품 구매                |                    |             |             |             |             |
|                          | - 조달청 계약요청 사업 증가                                   |                    |             |             |             |             |
|                          | ▶ 계약심사제도 운영의 기획·개선 기능 약화                           |                    |             |             |             |             |

## 5 계약심사 업무개선 방안

- (심사대상 정비) 계약심사 실익이 없는 사업대상 심사 제외로 불필요한 행정 절차 및 행정력 낭비 제거 → 실효성 있는 심사에 집중

| 구분                                      | 현행                                                       | 개선 방향                                                                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 경기도교육청<br>계약심사업무 처리규칙<br>제4조(계약심사 제외사업) | 9항. 그 밖에 사업의 성격이나 취지에 비추어 <b>심사가 불필요하다고 교육감이 인정하는 사업</b> | ⇒ “ <b>심사가 불필요하다고 인정하는 심사 제외 대상사업 확대 지정</b> ”을 통해 재정 건전성 및 업무의 효율성 증대 |

- (매뉴얼 현행화) 제도변화 반영 및 업무처리 절차 명확화
- (전문성 강화 교육 추진) 발주기관 업무담당자의 역량 강화 지원 확대 추진

## 6 심사제외 대상사업 현황

- (심사제외) 총 23건 [기존 16건(통합 1건 포함), **추가 9건**(변경 1건 포함)]
- 계약심사 제외사업 추가지정(안)

| 연번 | 분야       | 대 상 사 업                                                                                                    | 제 외 사 유                                                                                                                  |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 공통       | <ul style="list-style-type: none"> <li>조달청 발주의뢰 건</li> <li>단기변경 또는 신규품목 추가 없이 수량 및 기간 변경에 따른 심사</li> </ul> | 조달청에서 사전 원가계산(수의시담 등) 하는 사업으로 심사 실익 없음<br>계약 품목의 단순 물량 변경에 의한 설계변경으로 심사 실익 없음                                            |
| 2  | 공사<br>물품 | 기술제안입찰, 대안입찰, 설계·시공 일괄입찰(당사업 관련 관급자재 포함)                                                                   | 조달청에서 공사원가 사전검토 또는 자체 원가심사에 준하는 업무가 이루어지는 사업으로 심사 실익 없음                                                                  |
| 3  | 용역<br>물품 | 조달청 카탈로그(디지털서비스 카탈로그 포함) 계약사업                                                                              | 조달청에서 사전에 가격, 규격, 품질 등을 검증하여 정형화된 조건으로 등록된 상품으로 심사 실익 없음                                                                 |
| 4  | 용역<br>물품 | SW 라이선스 구매 및 임차                                                                                            | 공급자가 특정되어 있고 가격이 공공 단가 또는 고정된 요율로 적용되어 계약조건 조정 등이 불가능하므로 심사 실익 없음                                                        |
| 5  | 용역       | 보험가입(의무보험, 단체보험 등)                                                                                         | 의무보험, 단체보험 등은 상품의 정형화와 보험료 통제에 의해 심사 실익 없음                                                                               |
| 6  | 물품       | 정찰제 자동차 구매                                                                                                 | 가격 및 조건이 이미 고정되고 표준화되어 있어 심사 실익 없음                                                                                       |
| 7  | 물품       | 학습준비물 등 구매                                                                                                 | 문구류 등 소모성 물품(학습준비물품, 실습재료 등)의 경우 심사 실익 없음                                                                                |
| 8  | 물품       | 특허, 독점업체 공급 물품 구매 (수입의약품, 의료기기, 연구장비 등)                                                                    | 적정한 대용품이나 대체품이 없는 특허품, 독점업체 공급 물품의 경우 심사 실익 없음                                                                           |
| 9  | 물품       | 「지방계약법 시행령」 제25조 제1항 제4호 사·자목, 타목, 제5호 나·다목, 바목, 제6호 라목, 제7의2호, 제8호 다·차목에 따른 1인 견적 수의계약 물품 제조·구매           | 「지방계약법 시행령」 제30조제1항에 의한 1인 견적 수의계약은 소규모 계약이나 긴급한 상황에서 복잡한 입찰 절차 없이 빠르게 계약을 체결하고 사회적 약자 지원 및 경쟁 부담 최소화 등을 위한 제도로 심사 실익 없음 |

## □ 심사제외 추가지정 사업처리 건수(2024년 기준)

(단위: 건, 백만원)

| 구 분 | 당 초   |        | 변 경(안) |        | 사업감소 현황(비율) |             |
|-----|-------|--------|--------|--------|-------------|-------------|
|     | 건 수   | 심사금액   | 건 수    | 심사금액   | 건수          | 심사금액        |
| 공 사 | 817   | 7,869  | 817    | 7,869  | 0           | 0           |
| 용 역 | 508   | 1,550  | 485    | 1,479  | 23(4.53%)   | 71(4.58%)   |
| 물 품 | 669   | 969    | 382    | 851    | 287(42.90%) | 118(12.18%) |
| 합 계 | 1,994 | 10,388 | 1,684  | 10,199 | 310(15.55%) | 189(1.82%)  |

## 7 향후 추진일정

### □ 업무개선 방안 흐름도

| 구분    | 계획(안) 수립                                 | 개선방안 전파                            | 관련 규칙 개정 검토                            | 매뉴얼 개정                                        |
|-------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 세부 내용 | ~ '25. 8. 29.<br>업무개선안 확정<br>(제외대상사업 정비) | ~ '25. 10. 20.<br>업무관련자<br>집합연수 실시 | '25. 10. ~<br>규칙에 반영된<br>관련규정 현행화 등 개정 | ~ '25. 12. 20.<br>업무매뉴얼 현행화<br>(기존: 2018년 개정) |

### □ 매뉴얼 현행화

- (매뉴얼 개정) 2018년 개정본 2025년 기준으로 현행화
- (매뉴얼 현행화 계획 일정) 9~12월 개정 추진, 12월 최종확정 · 배포 예정

| 단계          | 기간  | 주요내용                          |
|-------------|-----|-------------------------------|
| 현행 매뉴얼 분석   | 9월  | 2018년 개정본 검토, 개선 필요사항 분석      |
| 개선안 마련      | 10월 | 관련 법령 및 제도변화 반영, 매뉴얼 개정(안) 마련 |
| 의견수렴        | 11월 | 실무자 의견수렴 및 검토회의 실시            |
| 매뉴얼 수정 · 보완 | 12월 | 의견 반영하여 매뉴얼 수정 · 보완           |
| 확정 및 배포     | 12월 | 매뉴얼 확정 및 전기관 안내 · 배포          |

### □ 개선방안 전파 및 역량강화

- (기술분야) 교육지원청 대상 연 12회 이상 “찾아가는 계약심사” 시행
- (행정분야) 일반용역 및 물품구매 계약심사 역량강화 집합연수 실시(권역별)

## □ 경기도교육청 계약심사 업무처리규칙 개정 검토

○ (현행 규칙 개정) 현행 상위법령 일치 등 규칙 개정 필요성 검토

| 단계    | 시행일         | 개정사항     | 변경 내용                                                   |
|-------|-------------|----------|---------------------------------------------------------|
| 최초 제정 | 12. 5. 1.   | -        | -                                                       |
| 1차 개정 | 15. 2. 27.  | 용어변경     | “지역교육청” → “교육지원청” 변경                                    |
| 2차 개정 | 16. 6. 30.  | 조문 설명 추가 | “2회 이후 설계변경의 경우 누적금액” 추가                                |
| 3차 개정 | 21. 12. 21. | 상위법령 일치  | 조달사업에관한법률시행령 관련조항 2개 변경                                 |
| 4차 개정 | <변경추진>      | 관련규정 변경  | 당초: 다수공급자계약 2단계 업무처리기준(폐기)<br>변경: 물품 다수공급자계약 업무처리규정(제정) |

○ (절차) 단순 규칙 개정은 법무담당관 취합 후 일괄 변경처리 예정

## 8 기대효과

### □ 계약심사 행정의 효율성 제고

○ 계약심사 제외 기준 명확화를 통한 계약심사 대상의 적정성을 확보하고 불필요한 행정업무를 줄여 계약심사 절차 전반의 행정부담 경감

### □ 계약심사 실무 안정성 확보

○ 중복 심사와 대상 해석 차이를 줄여 업무 혼선을 예방하고 일관된 기준 적용으로 안정적인 업무 운영 가능

### □ 계약심사의 전문성과 공정성 제고

○ 업무담당자 역량 강화를 위한 교육 확대와 심사기준을 체계화함으로써 심사의 전문성과 판단의 일관성을 높여 공정한 계약심사 기반 마련

별첨 1. 【심사제외】 계약심사 제외 대상사업

가. (별표1) 계약심사 제외사업 지정 현황

나. (별표2) 계약심사 제외사업 비교표[신구대조]

별첨 2. 【관련법령】 계약심사 제외사업 22번 관련 법령



## 심사제외 계약심사 제외 대상사업

### 가. 근거

- 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제3장제2절 및 제5절
- 경기도교육청 계약심사업무 처리규칙」 제4조

### 나. 계약심사 제외사업

- 예정가격을 미리 작성하지 않는 사업<sup>1)</sup>
- 조달청 공사원가 사전검토 대상 사업<sup>2)</sup>
- 조달청을 통하여 관급자재를 구매하는 경우
- 천재지변, 재해복구사업 등 긴급한 사정으로 계약심사가 불가능한 경우  
- 기능복원사업 및 개선복구사업<sup>3)</sup>은 타 사업에 우선하여 심사하며 그 처리기간이 10일 이내에 가능하므로 심사제외 대상이 아님
- 행정절차가 자치단체가 아닌 국가에서 추진하거나 시급한 국가사업
- 그 밖에 경기도교육감이 필요하다고 인정하는 사업

1) 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제2장제2절8(예정가격 작성의 예외)

2) 「조달사업에 관한 법률 시행령」 제28조(지방자치단체 공사원가의 사전검토)

3) 「자연재난 구호 및 복구 비용 부담기준 등에 관한 규정」 제3조(정의)

[별표1]

계약심사 제외사업 지정 현황[안]

| 연번 | 분야    | 대 상 사 업                                                                                                                                          | 제 외 사 유                                                                                        |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 공통    | <ul style="list-style-type: none"> <li>조달청 발주의뢰 건</li> <li>※ 단, 입찰공고기관이 조달청이 아닌 발주기관인 경우는 계약심사 대상임</li> </ul>                                    | 조달청에서 사전 원가계산(수의시담 등) 하는 사업으로 심사 실익 없음                                                         |
|    |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>단가변경 또는 신규품목 추가 없이 수량 및 기간 변경에 따른 심사</li> <li>※ 단, 일반용역은 계약기간 조정에 따라 심사금액 변동이 있는 경우에는 계약심사 대상임</li> </ul> | 계약 품목의 단순 물량 변경에 의한 설계변경으로 심사 실익 없음                                                            |
| 2  | 공사 물품 | <ul style="list-style-type: none"> <li>기술제안입찰, 대안입찰, 설계·시공 일괄입찰(당사업 관련 관급자재 포함)</li> </ul>                                                       | 조달청에서 공사원가 사전검토 또는 자체 원가심사에 준하는 업무가 이루어지는 사업으로 심사 실익 없음                                        |
| 3  | 용역 물품 | <ul style="list-style-type: none"> <li>협상에 의한 계약체결 대상 사업</li> </ul>                                                                              | 계약상대자와의 협상을 통해 가격 외에 기술력, 품질, 서비스 등을 종합 평가하여 계약조건을 결정하는 방식으로 심사 실익 없음                          |
| 4  | 용역 물품 | <ul style="list-style-type: none"> <li>공연물·예술품·전시모형 등의 제작 구매 및 임차</li> </ul>                                                                     | 연출자의 구상이 반영되어야 하는 예술창작품 성격을 갖고 있어 적정가격 심사 곤란                                                   |
| 5  | 용역 물품 | <ul style="list-style-type: none"> <li>조달청 카탈로그(디지털서비스 카탈로그 포함) 계약사업</li> </ul>                                                                  | 조달청에서 사전에 가격, 규격, 품질 등을 검증하여 정형화된 조건으로 등록된 상품으로 심사 실익 없음                                       |
| 6  | 용역 물품 | <ul style="list-style-type: none"> <li>SW 라이선스 구매 및 임차</li> </ul>                                                                                | 공급자가 특정되어 있고 가격이 공공 단가 또는 고정된 요율로 적용되어 계약조건 조정 등이 불가능하므로 심사 실익 없음                              |
| 7  | 공사    | <ul style="list-style-type: none"> <li>사회기반시설에 대한 민간투자사업</li> </ul>                                                                              | 「사회기반시설에 대한 민간투자법」에 따라 주무관청의 고시 사업에 대하여 제안서 평가 및 협상에 의한 사업추진 방식으로 심사 실익 없음                     |
| 8  | 공사    | <ul style="list-style-type: none"> <li>물가변동으로 인한 계약 금액의 조정</li> </ul>                                                                            | 물가변동에 따른 설계변경 금액 산정시 행정기관, 한국은행 등이 조사 발표한 지수를 활용 산출하여 심사 실익 없음                                 |
| 9  | 용역    | <ul style="list-style-type: none"> <li>행사 용역</li> </ul>                                                                                          | 공연·만찬·홍보 등 행사 용역은 출연자(초청가수 등)에 따라 가격이 상이하고, 홍보방법(TV, 신문, 라디오, 인터넷 등) 및 횟수 등에 따라 가격이 결정되어 심사 곤란 |
| 10 | 용역    | <ul style="list-style-type: none"> <li>디자인 및 콘텐츠 개발</li> <li>인쇄 편집·기획 등에 따른 기획료 및 디자인비</li> <li>※ 단, 인쇄물 제작 구매의 경우는 계약심사 대상임</li> </ul>          | 창작 및 예술성을 기초로 하고 있어 계량화할 수 있는 관련 규정이 미비하여 적정가격 심사 곤란                                           |
| 11 | 용역    | <ul style="list-style-type: none"> <li>여행, 놀봄(방과후)학교 용역 [수학여행, 수련활동 등 현장체험학습]</li> </ul>                                                         | 수학여행, 등 현장 체험학습과 놀봄(방과후)학교 용역 시행 시 자체 심의위원회에서 규격을 심의하게 되어 있어 심사 실익 없음                          |
| 12 | 용역    | <ul style="list-style-type: none"> <li>보험가입(의무보험, 단체보험 등)</li> </ul>                                                                             | 의무보험, 단체보험 등은 상품의 정형화와 보험료 통제로 인해 심사 실익 없음                                                     |

| 연번 | 분야 | 대 상 사 업                                                                                                                                                                                                            | 제 외 사 유                                                                                                                  |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 물품 | • 조달청 제3자단가 또는 다수공급자 2단계경쟁 계약 물품구매                                                                                                                                                                                 | 조달청에서 제3자단가 계약 체결한 물품으로 심사 불가                                                                                            |
| 14 | 물품 | • 공공기관 방송장비 구축·운영 지침에 의거 심의 대상인 물품구매                                                                                                                                                                               | 과학기술정보통신부 제2024-27호(‘24.7.9) 지침에 의거 「제안요청서 심의위원회」에서 심의확정, 「제안서 평가위원회」에서 선정하는 사항으로 심사 실익 없음                               |
| 15 | 물품 | • 상품권, 유류(가스), 종량제 봉투 등 규격제품 구매                                                                                                                                                                                    | 정부(지자체) 및 공공기관에서 단가를 결정(고시)하는 물품으로 심사 실익 없음                                                                              |
| 16 | 물품 | • 급식 식재료 구매                                                                                                                                                                                                        | 급식 식재료의 경우 물품 특성상 구매시기, 생산지, 신선도, 질적 차이 등에 따라 가격이 결정되어 심사 곤란<br>(학교급식 식재료, 학교급식위탁, 늘봄 간식 등 포함)                           |
| 17 | 물품 | • 동·식물(화환 등 포함)구매                                                                                                                                                                                                  | 동·식물의 경우 건강이나 상태, 희소성 등에 따라 가격이 달라지므로 기준가격 설정 곤란                                                                         |
| 18 | 물품 | • 도서 등 구매<br>(종이책, 전자책[e-book], 오디오북)                                                                                                                                                                              | 「출판문화산업진흥법」에 의한 정가 표시제(정가 입찰 권고 등) 시행으로 심사 실익 없음                                                                         |
| 19 | 물품 | • 정찰제 자동차 구매<br>※ 단, 중고차의 경우에는 계약심사 대상임                                                                                                                                                                            | 가격 및 조건이 이미 고정되고 표준화되어 있어 심사 실익 없음                                                                                       |
| 20 | 물품 | • 학습준비물 등 구매                                                                                                                                                                                                       | 문구류 등 소모성 물품(학습준비물품, 실습재료 등)의 경우 심사 실익 없음                                                                                |
| 21 | 물품 | • 특허, 독점업체 공급 물품 구매<br>(수입의약품, 의료기기, 연구장비 등)                                                                                                                                                                       | 적당한 대응품이나 대체품이 없는 특허품, 독점업체 공급 물품의 경우 심사 실익 없음                                                                           |
| 22 | 물품 | • 「지방계약법 시행령」 제25조 제1항 제4호 사·자목, 타목, 제5호 나·다목, 바목, 제6호 라목, 제7의2호, 제8호 다·차목에 따른 1인 견적 수의계약 물품 제조·구매<br><br>* 제5호 바목의 기준을 충족하는 여성기업, 장애인기업, 사회적기업, 사회적협동조합, 자활기업, 마을기업과의 수의계약(추정금액 5천5백만원 이하 - 지방계약법 시행령 제30조제1항제2호) | 「지방계약법 시행령」 제30조제1항에 의한 1인 견적 수의계약은 소규모 계약이나 긴급한 상황에서 복잡한 입찰 절차 없이 빠르게 계약을 체결하고 사회적 약자 지원 및 경쟁 부담 최소화 등을 위한 제도로 심사 실익 없음 |
| 23 | 기타 | • 계약심사업무 처리규칙(제4조제9호)                                                                                                                                                                                              | 경기도교육감이 인정하는 사업                                                                                                          |

## [별표2] 계약심사 제외사업 비교표 (신규대조)

| 연<br>번 | 현 재      |                                          |                                                   | 변경 후     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |
|--------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 분야       | 대 상 사 업                                  | 제 외 사 유                                           | 분야       | 대 상 사 업                                                                                                                                                        | 제 외 사 유                                                                                                                             |
| 1      | 공사       | 조달청 공사원가 사전검<br>토 대상 공사                  | 조달사업에 관한 법률에 의거 조달청에서<br>사전 원가계산 하는 사업으로 심사 실익 없음 | 공통       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 조달청 발주의뢰 건<br/>※ 단, 입찰공고기관이 조달<br/>청이 아닌 발주기관인 경우는<br/>계약심사 대상임</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 조달청에서 사전 원가계산(수의시담 등)<br/>하는 사업으로 심사 실익 없음</li> </ul>                                      |
|        |          |                                          |                                                   |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 단가변경 또는 신규<br/>품목 추가 없이 수량 및<br/>기간 변경에 따른 심사<br/>※ 단, 일반용역은 계약기간<br/>조정에 따라 심사금액 변동이<br/>있는 경우에는 계약심사 대상임</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 계약 품목의 단순 물량 변경에 의한 설계<br/>변경으로 심사 실익 없음</li> </ul>                                        |
| 2      |          | <신 설>                                    |                                                   | 공사<br>물품 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 기술제안입찰, 대안입찰,<br/>설계·시공 일괄입찰(당사업<br/>관련 관급자재 포함)</li> </ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 조달청에서 공사원가 사전검토 또는 자체<br/>원가심사에 준하는 업무가 이루어지는 사업<br/>으로 심사 실익 없음</li> </ul>                |
| 3      | 용역<br>물품 | 협상에 의한 계약체결<br>대상 사업(원가계산을 하<br>지 않는 사업) | 지방계약법 시행령 제43조 「협상에 의<br>한 계약체결」에 의거한 대상 사업       | 〃        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 협상에 의한 계약체결<br/>대상 사업</li> </ul>                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 계약상대자와의 협상을 통해 가격 외에 기<br/>술력, 품질, 서비스 등을 종합 평가하여 계약<br/>조건을 결정하는 방식으로 심사 실익 없음</li> </ul> |
| 4      | 물품       | 공연, 예술품 및 전시모형<br>등 제작구매                 | 연출자의 구상이 반영되어야 하는 예술창<br>작품 성격을 갖고 있어 적정가격 심사 곤란  | 용역<br>물품 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 공연·예술·전시모형<br/>등 제작구매 및 임차 용<br/>역</li> </ul>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 좌동</li> </ul>                                                                              |
| 5      |          | <신 설>                                    |                                                   | 용역<br>물품 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 조달청 카탈로그(디지<br/>털서비스 카탈로그 포함)<br/>계약사업</li> </ul>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 조달청에서 사전에 가격, 규격, 품질 등을<br/>검증하여 정형화된 조건으로 등록된 상품으로<br/>심사 실익 없음</li> </ul>                |

| 연<br>번 | 현 재 |                                          |                                                                                                                                                                     | 변경 후     |                                                                                      |                                                                                        |
|--------|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 분야  | 대 상 사 업                                  | 제 외 사 유                                                                                                                                                             | 분야       | 대 상 사 업                                                                              | 제 외 사 유                                                                                |
| 6      |     | <신 설>                                    |                                                                                                                                                                     | 용역<br>물품 | ■ S/W 라이선스 구매 및<br>임차                                                                | ■ 공급자가 특정되어 있고 가격이 공공 단가<br>또는 고정된 요율로 적용되어 계약조건 조정<br>등이 불가능하므로 심사 실익 없음              |
| 7      | 공사  | 사회기반시설에 대한<br>민간투자사업                     | 사회기반시설에 대한 민간투자법에 따라 주무<br>관청의 고시 사업에 대하여 제안서 평가 및<br>협상에 의한 사업추진 방식으로 심사 실익 없음                                                                                     | 〃        | ■ 좌동                                                                                 | ■ 좌동                                                                                   |
| 8      | 공사  | 물가변동에 의한 설계변경                            | 물가변동에 따른 설계변경 금액 산정시 행정<br>기관, 한국은행 등이 조사 발표한 지수를 활용<br>산출하여 심사 실익 없음                                                                                               | 〃        | ■ 물가변동으로 인한 계약<br>금액의 조정                                                             | ■ 좌동                                                                                   |
| 9      | 용역  | 행사 용역                                    | 공연·민찬·홍보 등 행사 용역은 출연자(초청가수<br>등)에 따라 가격이 상이하고, 홍보방법(TV, 신문,<br>라디오, 인터넷 등) 및 횟수 등에 따라 가격이<br>결정되어 심사 곤란                                                             | 〃        | ■ 좌동                                                                                 | ■ 좌동                                                                                   |
| 10     | 용역  | 디자인 개발                                   | 창작 및 예술성을 기초로 하고 있어 계량화<br>할 수 있는 관련 규정이 미비하여 적정가격<br>심사 곤란                                                                                                         | 〃        | ■ 디자인 및 콘텐츠 개발<br>■ 인쇄 편집·기획 등에 따<br>른 기획료 및 디자인비<br>※ 단 인쇄물 제작 구매의 경우<br>는 계약심사 대상임 | ■ 좌동                                                                                   |
| 11     | 용역  | 여행, 방과후학교 용역<br>[수학여행, 수련활동<br>등 현장체험학습] | 수학여행, 등 현장 체험학습과 방과후학교 시<br>행 시 자체 심의위원회에서 규격을 심의하게 되<br>어 있어 심사 실익 없음<br>[관련: 학생학부모지원과-2502(2011.2.18.),<br>-2771(2011.2.22.)호]<br>[관련: 문예교육과 12522(2016.12.22.)회] | 〃        | ■ 여행, <b>늘봄</b> (방과후)학교<br>용역<br>[수학여행, 수련활동 등<br>현장체험학습]                            | ■ 수학여행, 등 현장 체험학습과 <b>늘봄</b> (방과후)<br>학교 용역 시행 시 자체 심의위원회에서 규격을<br>심의하게 되어 있어 심사 실익 없음 |

| 연<br>번 | 현 재 |                                      |                                                                                                         | 변경 후 |                                    |                                                                                                          |
|--------|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 분야  | 대 상 사 업                              | 제 외 사 유                                                                                                 | 분야   | 대 상 사 업                            | 제 외 사 유                                                                                                  |
| 12     |     | <신 설>                                |                                                                                                         | 용역   | ■ 보험가입 (의무보험, 단체보험 등)              | ■ 의무보험, 단체보험 등은 상품의 정형화와 보험료 통제로 인해 심사 실익 없음                                                             |
| 13     | 물품  | 조달청 제3자단가 계약물품 또는 다수공급자2단계경쟁 계약 물품구매 | 조달청에서 제3자단가 계약 체결한 물품으로 심사 불가                                                                           | 〃    | ■ 조달청 제3자단가 또는 다수공급자2단계경쟁 계약 물품구매  | ■ 좌동                                                                                                     |
| 14     | 물품  | 공공기관 방송장비 구축운영 지침에 의거 의 대상인 물품구매     | 과학기술정보통신부 제2017-7호( '17.8.24) 지침에 의거 발주기관 「규격서 심의위원회」에서 추정금액을 결정하는 사항으로 심사 실익 없음(3억 원 이상 방송장비 구축시)      | 〃    | ■ 좌동                               | ■ 과학기술정보통신부 제2024-27호( '24.7.9) 지침에 의거 「제안요청서 심의위원회」에서 심의·확정, 「제안서 평가위원회」에서 선정하는 사항으로 심사 실익 없음           |
| 15     | 물품  | 유류(가스) 구매                            | 유류(가스)는 한국석유공사가 매주 변동 가격을 고시하여 심사 곤란                                                                    | 〃    | ■ 상품권, 유류(가스), 종량제 봉투 등 규격제품 구매    | ■ 정부(지자체) 및 공공기관에서 단가를 결정(고시)하는 물품으로 심사 실익 없음                                                            |
|        | 물품  | 상품권, 종량제 봉투 등 규격 제품 구매               | 지정 규격제품(완제품)에 대한 구입으로 심사 실익 없음                                                                          |      |                                    |                                                                                                          |
| 16     | 물품  | 급식 식재료 구매                            | 급식 식재료의 경우 물품 특성상 구매시기, 생산지, 신선도, 질적 차이 등에 따라 가격이 결정되어 심사 곤란<br>(학교급식 식재료, 학교급식위탁 포함)                   | 〃    | ■ 좌동                               | ■ 급식 식재료의 경우 물품 특성상 구매시기, 생산지, 신선도, 질적 차이 등에 따라 가격이 결정되어 심사 곤란<br>(학교급식 식재료, 학교급식위탁, <b>농산물</b> 간식 등 포함) |
| 17     | 물품  | 동·식물(화환 등 포함)구매                      | 동·식물의 경우 건강이나 상태, 희소성 등에 따라 가격이 달라지므로 기준가격 설정 곤란                                                        | 〃    | ■ 좌동                               | ■ 좌동                                                                                                     |
| 18     | 물품  | 도서 구매                                | 출판문화산업진흥법 및 문화관광부(구) 지침에서 도서입찰 시 기초금액의 정가 입찰을 권고하고 있어 적정금액 심사 곤란<br>[관련: 평생교육건강과(2청)-5478(2011.7.22.)호] | 〃    | ■ 도서 등 구매 (종이책, 전자책(e-book), 오디오북) | ■ 「출판문화산업진흥법」에 의한 정가 표시제(정가 입찰 권고 등) 시행으로 심사 실익 없음                                                       |

| 연<br>번 | 현 재 |                      |                 | 변경 후 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |
|--------|-----|----------------------|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 분야  | 대 상 사 업              | 제 외 사 유         | 분야   | 대 상 사 업                                                                                                                                                                                                                                                           | 제 외 사 유                                                                                                                                                                    |
| 19     |     | <신 설>                |                 | 물품   | <ul style="list-style-type: none"> <li>정찰제 자동차 구매</li> <li>※ 단, 중고차의 경우에는 계약심사 대상임</li> </ul>                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>가격 및 조건이 이미 고정되고 표준화되어 있어 심사 실익 없음</li> </ul>                                                                                       |
| 20     |     | <신 설>                |                 | 물품   | <ul style="list-style-type: none"> <li>학습준비물 등 구매</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>문구류 등 소모성 물품(학습준비물품, 실습재료 등)의 경우 심사 실익 없음</li> </ul>                                                                                |
| 21     |     | <신 설>                |                 | 물품   | <ul style="list-style-type: none"> <li>특허, 독점업체 공급 물품 구매 (수입의약품, 의료기기, 연구장비 등)</li> </ul>                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>적정한 대용품이나 대체품이 없는 특허품, 독점업체 공급 물품의 경우 심사 실익 없음</li> </ul>                                                                           |
| 22     |     | <신 설>                |                 | 물품   | <ul style="list-style-type: none"> <li>「지방계약법 시행령」 제25조 제1항 제4호 사~자목, 타목, 제5호 나~다목, 바목, 제6호 라목, 제7의2호, 제8호 다~차목에 따른 1인 견적 수의계약 물품 제조·구매</li> <li>* 제5호 바목의 기준을 충족하는 여성기업, 장애인기업, 사회적기업, 사회협동조합, 자활기업, 마을기업과의 수의계약 (추정금액 5천5백만원 이하-지방계약법 시행령 제30조제1항제2호</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>「지방계약법 시행령」 제30조제1항에 의한 1인 견적 수의계약은 소규모 계약이나 긴급한 상황에서 복잡한 입찰 절차 없이 빠르게 계약을 체결하고 사회적 약자 지원 및 경쟁 부담 최소화 등을 위한 제도로 심사 실익 없음</li> </ul> |
| 23     | 기타  | 계약심사업무 처리규칙 (제4조제9호) | 경기도교육감이 인정하는 사업 | 〃    | <ul style="list-style-type: none"> <li>좌동</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>좌동</li> </ul>                                                                                                                       |

## 관련법령 계약심사 제외사업 22번 관련 법령

### 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조

#### 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우)

① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제9조제1항 단서에 따라 수의계약을 할 수 있다.

1. 천재지변, 감염병의 발생 및 유행, 작전상의 병력이동, 긴급한 행사, 원자재의 가격급등, 그 밖에 이에 준하는 경우로서 입찰에 부칠 여유가 없는 경우
2. 입찰에 부칠 여유가 없는 긴급복구가 필요한 재난 등 행정안전부령에 따른 재난복구 등의 경우
3. 국가기관, 다른 지방자치단체(「지방자치법」 제176조에 따른 지방자치단체조합을 포함한다)와 계약을 하는 경우

#### 4. 특정인의 기술·용역 또는 특정한 위치·구조·품질·성능·효율 등으로 인하여 경쟁을 할 수 없는 경우로서 다음 각 목의 경우

가. 공사에서 장래 시설물의 하자에 대한 책임구분이 곤란한 경우로서 행정안전부장관이 정하는 기준에 적합한 직전 또는 현재의 시공자와 계약을 하는 경우  
나. 작업상의 혼잡 등으로 하나의 현장에서 2인 이상의 시공자가 공사를 할 수 없는 경우로서 행정안전부장관이 정하는 기준에 적합한 현재의 시공자와 계약을 하는 경우  
다. 마감공사에 대하여 행정안전부장관이 정하는 기준에 적합한 직전 또는 현재의 시공자와 계약을 하는 경우

라. 접경지역 등 특수지역에서의 공사로서 사실상 경쟁이 불가능한 경우

마. 특허공법, 「건설기술 진흥법」 제14조에 따라 지정·고시된 신기술, 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제7조에 따라 인증받은 신기술 또는 「재난안전산업 진흥법」 제14조에 따라 지정된 재난안전신기술(각 해당 법률에 따라 지정된 보호기간 또는 유효기간 내의 경우로 한정한다)에 의한 공사로서 사실상 경쟁이 불가능한 경우

바. 해당 물품을 제조·공급한 자가 직접 그 물품을 설치·조립(시험가동을 포함한다) 또는 정비하는 경우

사. 특허를 받았거나 실용신안등록 또는 디자인등록이 된 물품을 제조하게 하거나 구매하는 경우로서 적절한 대용품이나 대체품이 없는 경우

아. 해당 물품의 생산자나 소지자가 1인뿐인 경우로서 다른 물품을 제조하게 하거나 구매해서는 사업목적을 달성할 수 없는 경우

자. 특정인의 기술·품질이나 경험·자격이 필요한 조사·설계·감리·특수측량·훈련·시설관리·교육·행사·정보이용·의상(의류)구매 계약을 체결하거나 관련 법령에 따라 디자인공모에 당선된 자와 설계용역 계약을 체결하는 경우

차. 특정인과의 학술연구를 위한 용역계약을 할 필요가 있는 경우

카. 특정인의 토지·건물 등 부동산을 매입하거나 특정인의 재산을 임차하는 경우

타. 이미 조달된 물품 등의 부품교환 또는 설비확충 등을 위하여 조달하는 경우로서 해당 물품 등을 제조·공급한 자 외의 자로부터 제조·공급을 받게 되면 호환이 되지 아니하는 경우



## 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조

- 파. 특정한 장소나 위치에 있는 사업장을 보유한 자와 그 사업장의 이용과 관련한 계약을 체결하지 않으면 계약목적물 달성하기 곤란한 물품의 제조·구매 또는 용역 계약을 체결하는 경우
- 하. 「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률」 제11조에 따른 매장유산 발굴(조사)용역으로서 시공 중인 건설공사의 지연이 예상되는 등 긴급한 사유가 있거나 시굴(試掘)조사 후 정밀발굴조사로 전환되는 등 매장유산 발굴의 연속성 유지가 필요한 경우

### 5. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 계약

- 가. 「건설산업기본법」에 따른 건설공사(같은 법에 따른 전문공사는 제외한다)로서 추정가격이 4억원 이하인 공사, 같은 법에 따른 전문공사로서 추정가격이 2억원 이하인 공사 및 그 밖의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 1억6천만원 이하인 공사에 대한 계약
- 나. 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약
- 다. 추정가격이 2천만원 초과 5천만원 이하인 계약으로서 「중소기업창업 지원법」 제2조제11호에 따른 청년창업기업과 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약
- 라. 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 「중소기업기본법」 제2조제2항에 따른 소기업 또는 「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인과 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약. 다만, 제30조제1항제3호 및 같은 조 제2항 단서에 해당하는 경우에는 소기업 또는 소상공인 외의 자와 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약을 포함한다.
- 마. 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약 중 학술연구·원가계산·건설기술 등과 관련된 계약으로서 특수한 지식·기술 또는 자격을 요구하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약
- 바. 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 기업 또는 조합과 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약. 다만, 3)부터 6)까지에 해당하는 기업 또는 조합의 경우에는 행정안전부장관이 정하여 고시하는 취약계층 고용비율을 충족하여야 한다.
- 1) 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 여성기업
  - 2) 「장애인기업활동 촉진법」 제2조제2호에 따른 장애인기업
  - 3) 「사회적기업 육성법」 제2조제1호에 따른 사회적기업
  - 4) 「협동조합 기본법」 제2조제3호에 따른 사회적협동조합
  - 5) 「국민기초생활 보장법」 제18조에 따른 자활기업
  - 6) 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제2조제1항제9호에 따른 마을기업으로서 행정안전부장관이 정하는 기준에 적합한 기업
- 사. 추정가격이 5천만원 이하인 임대차 계약(연액 또는 총액을 기준으로 추정가격을 산정한다) 등으로서 공사계약 또는 물품의 제조·구매계약이나 용역계약이 아닌 계약

## 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조

### 6. 다른 법률에 따라 특정사업자로 하여금 특수한 물품·재산 등을 매입하거나 제조하도록 하는 경우로서 다음 각 목의 경우

가. 「방위사업법」에 따른 방산물자를 방위산업체로부터 제조·구매하는 경우

나. 「농어촌정비법」에 따른 농공단지에 입주한 공장(새마을공장을 포함한다)이 직접 생산하는 물품을 이들로부터 제조·구매하는 경우

다. 「지역중소기업 육성 및 혁신촉진에 관한 법률」에 따른 중소기업특별지원지역에 입주한 공장이 직접 생산하는 물품을 이들로부터 구매하는 경우

라. 「중소기업진흥에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 중소기업자가 직접 생산한 다음의 어느 하나에 해당하는 제품을 그 생산자로부터 제조·구매하는 경우로서 주무부장관으로부터 인증 또는 지정된 유효기간(주무부장관이 인증 또는 지정된 유효기간을 연장한 경우에는 연장된 기간을 포함한다. 이하 이 목에서 같다) 이내에 해당하는 경우. 다만, 유효기간이 6년을 넘는 경우에는 6년으로 한다.

1) 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제15조에 따라 성능인증을 받은 제품

2) 「소프트웨어 진흥법」 제20조에 따라 품질인증을 받은 받은 제품

3) 「산업기술혁신 촉진법」 제16조에 따라 신제품으로 인증된 제품

4) 다음 법률의 규정에 따라 인증 또는 지정·고시된 신기술을 이용하여 제조한 제품으로서 주무부장관이 상용화 단계에서 성능을 확인한 제품

가) 「건설기술 진흥법」 제14조

나) 「국가통합교통체계효율화법」 제102조

다) 「농림식품과학기술 육성법」 제12조의2

라) 「농업기계화 촉진법」 제7조

마) 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」 제18조

바) 「물류정책기본법」 제57조

사) 「보건의료기술 진흥법」 제8조

아) 「산업기술혁신 촉진법」 제15조의2

자) 「재난안전산업 진흥법」 제14조

차) 「해양수산과학기술 육성법」 제17조

카) 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제7조

5) 「조달사업에 관한 법률 시행령」 제30조에 따라 우수조달물품으로 지정·고시된 제품

## 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조

- 6) 「조달사업에 관한 법률 시행령」 제31조에 따라 지정·고시된 우수조달공동상표의 물품(「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제1항 제3호바목에 따라 기획재정부장관이 고시한 금액 미만의 물품을 구매하는 경우에 한정한다)
- 7) 「중소기업 기술혁신 촉진법」 제9조제1항제3호에 따른 지원을 받아 개발이 완료된 제품으로서 당초의 수요와 연계된 자가 구매하기로 협약한 제품
- 8) 삭제 <2020. 11. 3.>
- 9) 「재난안전산업 진흥법」 제16조제1항에 따른 적합성 인증을 받은 제품
- 10) 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제60조제2항에 따라 적합성 인증을 받은 녹색제품
- 11) 「물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률」 제10조제1항에 따라 지정된 우수제품
- 12) 「산업융합 촉진법」 제13조제1항에 따라 적합성 인증을 받은 산업융합 신제품

7. 특정연고자, 지역주민 및 특정물품 생산자 등과 계약할 필요가 있거나 그 밖에 이에 준하는 사유가 있는 경우로서 다음 각 목의 경우

- 가. 비상재해가 발생한 경우로서 지방자치단체가 소유하는 복구용 자재를 재해를 당한 자에게 매각하는 경우
- 나. 지역사회의 개발을 위하여 그 지역주민의 다수를 참여시킬 필요가 있는 경우로서 추정가격이 2천만원 미만인 공사 또는 추정가격이 5천만원 미만인 묘목 재배를 행정안전부령으로 정하는 그 지역의 주민 또는 대표자와 직접 계약하는 경우
- 다. 국가보훈부장관이 지정하는 국가유공자 자활용사촌의 복지공장에서 직접 생산하는 물품을 그 생산자로부터 제조·구매하거나 이들에게 직접 물품을 매각 또는 임대하는 경우

7의2. 국가유공자 또는 장애인 등에게 일자리나 보훈·복지서비스 등을 제공하기 위한 경우로서 다음 각 목의 경우

- 가. 「국가유공자 등 단체 설립에 관한 법률」 제1조에 따라 설립된 단체 중 상이(傷痍)를 입은 사람들로 구성된 단체가 직접 생산하는 물품의 제조·구매 또는 직접 수행하는 용역계약을 하거나 이들에게 직접 물품을 매각 또는 임대하는 경우
- 나. 「중증장애인생산품 우선구매 특별법」 제9조제1항에 따라 지정받은 중증장애인생산품 생산시설이 직접 생산하는 물품의 제조·구매 또는 직접 수행하는 용역계약을 하거나 이들에게 직접 물품을 매각 또는 임대하는 경우
- 다. 「사회복지사업법」에 따라 설립된 법인이 직접 생산하는 물품의 제조·구매 또는 직접 수행하는 용역계약을 하거나 이들에게 직접 물품을 매각 또는 임대하는 경우
- 라. 「장애인고용촉진 및 직업재활법」 제22조의4제1항에 따라 인증을 받은 장애인 표준사업장이 직접 생산하는 물품의 제조·구매 또는 직접 수행하는 용역계약을 하거나 이들에게 직접 물품을 매각 또는 임대하는 경우

## 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조

8. 그 밖에 계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우로서 다음 각 목의 경우

가. 지방자치단체의 해외사무소에서 사용하는 물품을 현지에서 구매하는 경우

나. 물품의 가공·하역·운송 또는 보관을 하게 할 때 입찰에 부치는 것이 불리하다고 인정되는 경우

다. 「조달사업에 관한 법률」 제27조제1항에 따른 혁신제품을 구매하려는 경우

라. 삭제 <2013. 11. 20.>

마. 삭제 <2013. 11. 20.>

바. 삭제 <2013. 11. 20.>

사. 다른 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체의 사업을 위탁받거나 대행할 수 있는 자와 해당 사업에 대한 계약을 하는 경우

아. 시험지와 비밀문서의 인쇄 등 지방자치단체가 그 행위를 비밀리에 할 필요가 있는 경우

자. 「과학기술기초법」 등 관련 법령에 따른 연구개발사업을 통해 개발된 제품 중 각 중앙행정기관의 장이 행정안전부장관과 협의하여 정한 기준과 절차에 따라 기술의 혁신성을 인정한 제품을 구매하려는 경우

차. 「클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률」 제20조제3항에 따라 선정된 디지털서비스에 관한 계약을 하는 경우

② 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 제1항제6호나목, 같은 항 제7호다목 및 같은 항 제7호의2에 따라 수의계약을 하는 경우 다음 각 호의 사항을 확인하여야 한다.  
<개정 2011. 9. 15., 2013. 11. 20., 2014. 11. 24.>

1. 수의계약대상자의 자격요건

2. 수의계약대상 물품의 직접 생산 및 용역의 직접 수행 가능 여부

③ 삭제 <2022. 9. 20.>

# 경기도교육청 계약심사제도 및 운영 안내

## 1 운영근거

- 「지방재정법」 제3조(지방재정 운용의 기본원칙), 동법시행령 제10조(예정가격의 결정기준)
- 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제3장 계약심사 운영요령
- 「경기도교육청 계약심사업무 처리 규칙」

## 2 계약심사제도 개념

- 「지방재정법」 제3조에 따라 지방자치단체가 발주하는 사업(공사·용역·물품 등)의 입찰·계약을 하기 위한 기초금액·예정가격, 설계변경 증감금액의 적정성과 적법성을 심사 및 검토하는 제도

## 3 계약심사 대상

- 대상기관 [규칙 제2조]
  - 본청의 과·담당관, 직속기관, 교육지원청
  - 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교(사립학교 제외)
  - 「유아교육법」 제2조제2호에 따른 유치원(사립유치원 제외)
- 대상사업 [규칙 제3조]

| 심사내용       | 의무적 심사대상 사업                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 원가심사       | <ul style="list-style-type: none"><li>• 공사: 추정금액* 5억원 이상(종합공사가 아닌 공사는 3억원 이상)</li><li>• 용역: 추정금액 7천만원 이상(일반·학술·기술)</li><li>• 물품: 추정금액 2천만원 이상</li></ul> <p>* 순공사비, 제경비, 부가가치세 및 관급자재(도급자관급만 포함)로 공급될 부분의 가격을 합한 금액</p>       |
| 설계변경<br>심사 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 계약금액 20억원 이상 공사 중에서 설계변경 금액이 계약금액의 10% 이상 증액(단, 장기계속공사의 경우 계약금액 대상은 총공사금액을 기준으로 적용)</li><li>• 2회 이후의 설계변경부터는 누적금액 10% 기준 적용(총공사금액 10% 이상 설계변경 심사 후, 2회부터는 매회 증액 설계변경 시 대상)</li></ul> |

※ 용역의 경우: 추정금액 2억 원 이상(2025. 12. 31.까지, 신청일 기준)

☞ 관련: 경기도교육청 재무관리과-12659(2025. 7. 4.), 「지방계약 집행 특례 연장 통보」

## 4 계약심사 운영(행정사항)

### □ 계약심사 부서: 경기도교육청 재무관리과

- (업무순서) 발주부서 물품(규격)선정위원회 등 개최 후 → 계약심사 요청
- (심사요청) 교육지원청을 거치지 않고 경기도교육청 재무관리과로 직접 요청
- (제출서류 서식) 공사·용역·물품 계약심사요청 시 제출서류(서식) 탑재  
: 경기도교육청 교직원홈페이지> 행정정보> 계약심사업무> 자료실
- (참고사항) 공사·용역·물품 계약, 계약심의위원회 운영, 물품선정위원회 운영에 관한 사항은 재무관리과 경리담당으로 문의 바람

### □ 업무처리절차

| ①<br>심사요청 접수                                                                   | ②<br>심사요청 서류검토                                                                                   | ③<br>계약심사                                                                         | ④<br>심사요청부서와<br>협의                                                                                   | ⑤<br>심사결과 결재 및<br>통보                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>발주부서<br/>→ 심사부서<br/>(경기도교육청)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>제출서류 확인,</li> <li>누락 시 보완 요청<br/>(심사부서 → 발주부서)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>원가심사, 설계<br/>변경의 적정성 등<br/>심사실시</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>필요 시 심사결과<br/>발주부서와 협의<br/>(이견 있을 시 해당<br/>사항 재검토)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>심사결과 결재</li> <li>심사부서<br/>→ 발주(계약)부서 및<br/>감사부서 통보</li> </ul> |

### □ 심사결과 통보

- 계약심사 요청을 받은 날로부터 **10일 이내**
- 접수 당일 산입, 토요일 및 공휴일 제외, 보완 기간 제외